



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 979 del 23/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 del 08/06/2026

PROPOSTA N. 1650 del 08/06/2026

OGGETTO: Contributo per i libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado. Attuazione L. 448/98 e s.m.i.. Anno scolastico 2025/2026. Approvazione elenchi definitivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che l'art. 27 della Legge 448/98 prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni delle famiglie meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
- che il DPCM n. 320 del 05.09.1999, come modificato e integrato dal successivo DPCM n.211/2006, reca le disposizioni di attuazione dell'art.27 della Legge 448/98;
- che, ai sensi del DPCM n. 320/99, come modificato dal DPCM n. 226/2000, dall'anno scolastico 1999/2000, è stato istituito dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della P.I., un fondo da ripartire fra i Comuni per contribuire alla spesa per l'acquisto dei libri di testo degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n. 211 sono state introdotte ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999 n.320, concernente le disposizioni di attuazione dell' art.27 della legge 23 dicembre 1998,n.448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, stabilendo che i "relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Istruzione;

Visti:

- la legge 13 luglio 2015 n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.107";
- il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 542 del 18/03/2025 concernente la ripartizione tra le Regioni ed il trasferimento dei finanziamenti per l'anno 2025 (anno scolastico 2025/2026) per la fornitura gratuita semigratuita dei libri di testo di cui alla legge sopra citata;

Dato atto

- che con Decreto dirigenziale della Regione Calabria" n. 14545 del 14/10/2025 è stato approvato il piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2025/2026 in attuazione della Legge n.448/98 art. 27 ed è stato assegnato al Comune di Lamezia Terme l'importo pari ad € 518.198,89 da liquidare per l'annualità 2025;
- con successivo Decreto Dirigenziale 14796 del 17/10/2025 la Regione Calabria ha provveduto a liquidare la relativa somma, incassata con reversale n. 48253 del 10/12/2025;

Preso atto che, al fine di dare attuazione all'intervento per la fornitura dei libri testo, con determinazione dirigenziale n. 279 del 29/09/2025 R.S. n. 1691 di pari data R.G. è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, per l'anno scolastico 2025/2026, a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Lamezia Terme;

Atteso

- che i fondi assegnati dalla Regione Calabria ammontano complessivamente ad € 803.272,74, di cui € 518.198,89 quale contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'a.s. 2025/2026 ed 285.073,85 quali somme residue del contributo regionale dell'anno scolastico 2024/2025, giacenti nelle casse comunali, incassati con reversali n. 84692 del 28/12/2023 e n. 77744 del 28/10/2024;
- che il contributo totale, tenendo conto della ripartizione effettuata dalla Regione Calabria, di cui alla nota prot. N. 779849 del 20/10/2024, acquisita al protocollo dell'ente n. 81903 del 22/10/2025, risulta così suddiviso:
 - € 283.699,03 per la scuola secondaria di I° grado;
 - € 289.638,20 per le classi prime e seconde della scuola secondaria di II° grado;
 - € 229.935,50 per la classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di II° grado;
- che dette somme sono state impegnate con determina n. 359 del 01/12/2025 R.S., n. 2078 del 04/12/2025 sul piano dei conti 1.03.01.02.008, capitolo di uscita 1368/1 del bilancio 2025;

Considerato con determinazione n. 148 del 22/05/2026 R.S., n. 780 di pari data R.G. sono stati approvati gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi al beneficio, ed è stato previsto il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione di eventuali ricorsi in merito;

Preso atto che

- nel termine fissato di sette giorni si è provveduto a rettificare gli elenchi provvisori mediante correzione degli errori materiali e accoglimento dei ricorsi presentati dagli interessati, come da documentazione in atti;
- la somma occorrente a coprire la richiesta per l'anno scolastico 2025/2026 ammonta a € **233.977,39**, così ripartita:
 - scuola secondaria di primo grado € **76.683,45**;
 - scuola secondaria di secondo grado classi prime e seconde € **80.563,96**;
 - scuola secondarie di secondo grado classi terze, quarte e quinte € **76.729,98**;
- che viene a determinarsi, un residuo pari ad € **569.295,35**;

Ritenuto pertanto, tenendo conto di quanto sopra argomentato, di procedere alla modifica degli elenchi degli ammessi ed esclusi al beneficio, e conseguentemente:

- approvare l'elenco definitivo degli aventi diritto e l'ammontare da riconoscere in funzione della spesa accertata e giustificata;
- l'elenco definitivo degli esclusi al beneficio;

Precisato

- che gli elenchi dei richiedenti aventi diritto, sono stati compilati mediante suddivisione in tre fasce, come determinate dalla Regione Calabria, relative: la prima agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, la seconda agli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 2° grado, la terza agli studenti delle restanti tre classi della scuola secondaria di 2° grado;
- che, fra i richiedenti aventi diritto appartenenti a ciascuna fascia, è stata suddivisa la somma corrispettiva nel rispetto dei tetti massimi differenziati per anno e tipologia di scuola;

Ritenuto di dover approvare gli elenchi definitivi degli ammessi e degli esclusi al beneficio, allegati alla presente, in modalità riservata ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Evidenziato che:

- si provvederà alla pubblicazione degli allegati stessi presso l'Albo Pretorio e il sito istituzionale dell'Ente nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente dal comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm., secondo il principio di pertinenza e non eccedenza, atteso che i soggetti pubblici non possono rendere intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione;
- gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi sono provvisori e viene stabilito il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione di eventuali ricorsi in merito, dando atto che decorso tale termine gli elenchi allegati al presente avviso, in assenza di ricorsi, saranno confermati come definitivi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 58 del 19 marzo 2025, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli Istituti d'Istruzione secondaria di I e di II grado per l'a.s. 2025/2026;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/25 di approvazione del "Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/24";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/06/2025 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22-5-2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 8 agosto 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale della dirigente e del responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente

provvedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 d.p.r. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo comunale;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del tuel, approvato con d. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente/Responsabile del Servizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, di conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

Considerato che al dipendente dott. Daniele Gallo è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate per formarne parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di approvare** gli elenchi definitivi dei beneficiari e degli esclusi al beneficio del contributo per l'acquisto dei libri di testo, compilati in esito alla ripartizione del contributo stesso, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione degli elenchi presso l'Albo Pretorio e il sito istituzionale dell'Ente nel rispetto dei limiti imposti dal comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, secondo il principio di pertinenza e non eccedenza, atteso che i soggetti pubblici non possono rendere intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione;
- **di dare atto** che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune;
- **di liquidare** la somma complessiva di € 233.977,39, emettendo mandato di pagamento in favore dei beneficiari di cui agli elenchi suddetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati;
- **di imputare** la somma liquidata al precedente punto sul piano dei conti 1030102008, capitolo 1368/1:
 - per € 5.771,13 sulle somme residue del contributo regionale relativo all'a.s. 2023/2024 (esercizio finanziario 2023), giusto impegno con determinazione n. 194 del 18/12/2023 R.S., n. 1403 del 19/12/2023;
 - per € 228.206,26 sulle somme residue del contributo regionale relativo all'a.s. 2024/2025 (esercizio finanziario 2024), giusto impegno con determinazione n. 346 del 19/11/2024 R.S., n. 1610 del 22/11/2024;giacenti nelle casse comunali, incassati con reversali n. 84692 del 28/12/2023 e n. 77744 del 28/10/2024;

- **di precisare** che la differenza di € **569.295,35** rimarrà in giacenza sul piano dei conti 1.03.01.02.008, capitolo 1368/1, e potrà essere utilizzata per l'anno scolastico 2026/2027 su indicazione dell'Amministrazione Regionale;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
 - dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 d.p.r. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott. Daniele Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;
Ritenendola meritevole di approvazione

D E T E R M I N A

- **di approvare** gli elenchi definitivi dei beneficiari e degli esclusi al beneficio del contributo per l'acquisto dei libri di testo, compilati in esito alla ripartizione del contributo stesso, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione degli elenchi presso l'Albo Pretorio e il sito istituzionale dell'Ente nel rispetto dei limiti imposti dal comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, secondo il principio di pertinenza e non eccedenza, atteso che i soggetti pubblici non possono rendere intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione;
- **di dare atto** che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune;

- **di liquidare** la somma complessiva di € 233.977,39, emettendo mandato di pagamento in favore dei beneficiari di cui agli elenchi suddetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati;
- **di imputare** la somma liquidata al precedente punto sul piano dei conti 1030102008, capitolo 1368/1:
 - per € 5.771,13 sulle somme residue del contributo regionale relativo all'a.s. 2023/2024 (esercizio finanziario 2023), giusto impegno con determinazione n. 194 del 18/12/2023 R.S., n. 1403 del 19/12/2023;
 - per € 228.206,26 sulle somme residue del contributo regionale relativo all'a.s. 2024/2025 (esercizio finanziario 2024), giusto impegno con determinazione n. 346 del 19/11/2024 R.S., n. 1610 del 22/11/2024;giacenti nelle casse comunali, incassati con reversali n. 84692 del 28/12/2023 e n. 77744 del 28/10/2024;
- **di precisare** che la differenza di € **569.295,35** rimarrà in giacenza sul piano dei conti 1.03.01.02.008, capitolo 1368/1, e potrà essere utilizzata per l'anno scolastico 2026/2027 su indicazione dell'Amministrazione Regionale;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
 - dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 d.p.r. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1650 del 08/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 08/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 166 del 08/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	1368	822	12	04	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.771,13

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
SCUOLE MEDIE rev 84692 del 28/12/2023-Contributo per i libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado. Attuazione L. 448/98 e s.m.i.. Anno scolastico 2025/2026.	

2024	1368	845	2	04	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	70.912,32
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
SCUOLE MEDIE Rev.,77744 del 28/10/2024-Contributo per i libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado. Attuazione L. 448/98 e s.m.i.. Anno scolastico 2025/2026.	

2024	1368	845	3	04	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	80.563,96
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
1-2 SCUOLE SUPERIORI Rev.,77744 del 28/10/2024 -Contributo per i libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado. Attuazione L. 448/98 e s.m.i.. Anno scolastico 2025/2026.	

2024	1368	845	4	04	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	76.729,98
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
3-4-5 SCUOLE SUPERIORI Rev.,77744 del 28/10/2024 -Contributo per i libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado. Attuazione L. 448/98 e s.m.i.. Anno scolastico 2025/2026.	

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.